# Conceptos clave para entender el trámite

Las palabras que vas a encontrar en el Registro Civil, en el SII y en el Conservador, explicadas con ejemplos.

## Las personas y lo que reciben

**Causante.** La persona que falleció. La fecha de su muerte fija el valor de los bienes, la UTM que se usa para el impuesto y el inicio de los plazos.

**Heredero y asignación.** Heredero es quien recibe una parte de la herencia. Su asignación es esa parte, ya descontadas las deudas y gastos. El impuesto se calcula por separado para cada asignación (art. 2 de la Ley 16.271).

**Herencia.** Todo lo que dejó la persona, con sus deudas, considerado como un conjunto. Por eso la posesión efectiva no es "de la casa", sino de toda la herencia.

**Posesión efectiva.** Reconocimiento oficial de quiénes son los herederos. En las herencias sin testamento la concede el Registro Civil. Todavía no permite vender un inmueble: faltan las inscripciones en el Conservador.

## El impuesto

**Exención.** La parte de cada asignación que la ley deja fuera del impuesto: 600 UTM (50 UTA) para hijos, cónyuge o conviviente civil y ascendientes; 60 UTM (5 UTA) para hermanos y otros colaterales hasta el cuarto grado; nada para parientes más lejanos (art. 2).

**Las dos UTM.** La asignación, la exención y los tramos se miden con la UTM del mes del fallecimiento. El impuesto que resulta se paga en pesos según la UTM del mes en que se paga (art. 2).

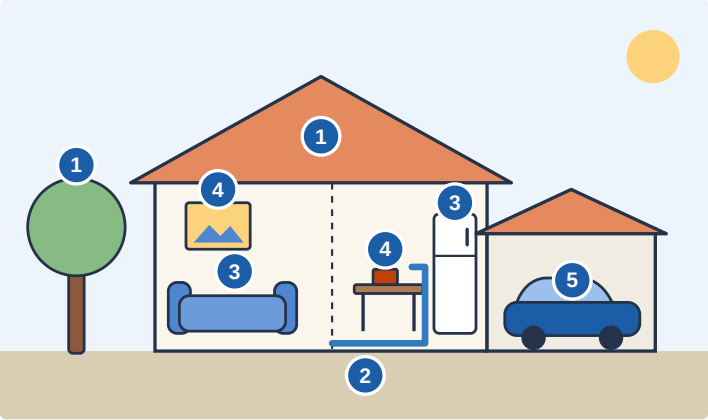
**Masa líquida.** Lo que queda después de restar las deudas, los gastos de la última enfermedad adeudados, el funeral y los gastos de la posesión efectiva (art. 4). Es lo que se reparte entre los herederos.

**Bienes exentos.** Bienes de la herencia que no pagan este impuesto, con requisitos: fondos de AFP hasta 4.000 UF (art. 72 del DL 3.500), viviendas DFL 2 adquiridas en primera transferencia y viviendas de la Ley Pereira. No es lo mismo que la exención por parentesco.

**Certificado de pago o de exención.** Documento del SII que acredita que el impuesto se pagó o que no correspondía pagar. Se obtiene al terminar el formulario F4412 y lo piden el Conservador y quienes tengan bienes de la persona fallecida (arts. 44 y 54).

## Inmuebles por adherencia y por destinación

Son inmuebles las tierras y lo que adhiere permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles (art. 568 del Código Civil). La ley también trata como inmuebles algunas cosas muebles destinadas de forma permanente al uso de un inmueble: los tubos de las cañerías, las losas del piso, o los animales y herramientas que el dueño puso en un campo para cultivarlo (art. 570).



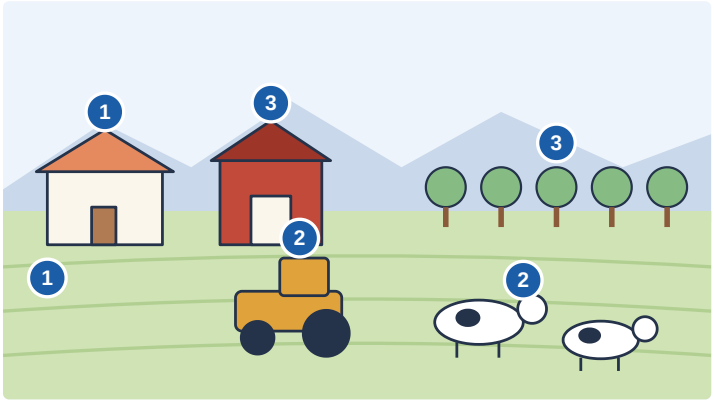

1 **Terreno, casa y árbol:** inmuebles. Van en "Bienes raíces", por el avalúo fiscal a la fecha del fallecimiento (art. 46 a).

2 **Cañerías:** inmuebles por destinación. Si están comprendidas en el avalúo, no se declaran aparte.

3 **Muebles y electrodomésticos:** menaje. Se detallan o se estiman en 20% del avalúo (art. 47).

4 **Cuadro valioso y joyas:** no son menaje. Categoría propia, a valor corriente en plaza.

5 **Auto:** bien mueble. Categoría "Vehículos", con la tasación fiscal.



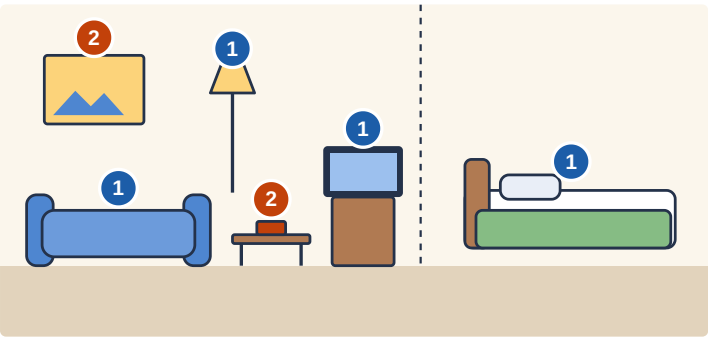

1 **Terreno y casa del predio:** "Bienes raíces agrícolas", por avalúo fiscal.

2 **Tractor y animales de trabajo puestos por el dueño:** inmuebles por destinación. Si no están en el avalúo, se declaran aparte a valor corriente, en "Bienes excluidos de avalúo fiscal de inmuebles agrícolas".

3 **Plantaciones y bodega:** si quedaron fuera del avalúo, van en la misma categoría.

Si el tractor no era del dueño del predio, no es inmueble por destinación.

## El menaje

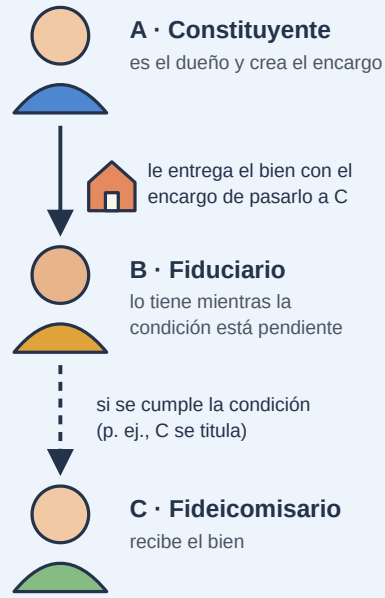



1 **Es menaje:** sofá, mesa, televisor, lámpara, cama.

2 **No es menaje:** un cuadro de valor o las joyas.

Si no se justifica que no haya muebles, o los inventariados no guardan proporción con la herencia, la ley los estima en 20% del avalúo del inmueble que guarnecían, aunque no fuera de la persona fallecida (art. 47).

## El fideicomiso




Propiedad sujeta al gravamen de pasar a otra persona si se cumple una condición. Quien la tiene mientras la condición está pendiente es el fiduciario; quien la recibe si se cumple, el fideicomisario. Si la condición falla, el bien se queda con el fiduciario.

En una herencia sin testamento aparece cuando la persona fallecida ya tenía bienes sujetos a un fideicomiso: si era fiduciaria, sus herederos reciben el bien con el mismo cargo de restituirlo (art. 751 del Código Civil).

**Para el impuesto** se descuenta la mitad del valor de la cosa; cuando se cumple o falla la condición, quien se queda con el bien paga sobre el total, menos lo ya pagado (art. 8 de la Ley 16.271).

## Cuando un heredero murió

**Representación: el hijo murió antes que el abuelo.**
Los nietos heredan directamente del abuelo, en el lugar de su padre, y se reparten lo que a él le tocaba. Pagan el impuesto que le habría correspondido a su padre, con una sola exención (art. 3 de la Ley 16.271; arts. 984 a 986 del Código Civil).

**Transmisión: el hijo murió después, sin aceptar.**
Los nietos heredan del hijo y, dentro de esa herencia, su derecho a aceptar la del abuelo (art. 957 del Código Civil). Normalmente hay dos posesiones efectivas encadenadas.

Estos casos tienen reglas que la calculadora de SIIMPLE no cubre. Revísalos con la clínica antes de presentar nada.

Material de orientación de la Clínica Jurídica Derecho UC. No es un documento del SII, no presenta ninguna declaración y no reemplaza la asesoría de un abogado ni las instrucciones oficiales del SII y del Registro Civil. Las normas citadas son las de la Ley 16.271 (texto actualizado por la Ley 21.210), el Código Civil y el Código Tributario; los valores en pesos usan la UTM de octubre de 2026 ($72.151). Si tu caso tiene testamento, herederos fallecidos, bienes en el extranjero, donaciones en vida o sociedades, consúltalo con la clínica: clinicajuridica@uc.cl · +56 9 5504 2195.